

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2342/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาง ฉิม แก้วฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา

ห. คนทำสวนของจำเลยปลูกต้น กัญชาในที่ดินของจำเลย โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากจำเลย ต้น กัญชาเป็นของ ห. ผู้ปลูก ไม่ใช่ของจำเลย จำเลยจึงไม่มีความผิดฐาน
มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผลิตโดยการเพาะปลูกและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
กัญชาอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จำนวน 80 กิโลกรัมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 7(5), 8, 26,
75, 76, 102 และริบของกลาง

จำเลยปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 7(5), 8, 26, 76 ลงโทษจำคุก1 ปี จำเลยรับในชั้นสอบสวนลด

โทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน ของ
กลางริบ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "คดีนี้ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์ในข้อหาผลิต (ปลูก)
กัญชา คงมีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่า จำเลยมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย
หรือไม่ เห็นว่าต้นกัญชาเป็นพรรณไม้ประเภทไม้ล้มลุก เมื่อจำเลยมิได้เป็นผู้ปลูกแต่
ผู้อื่นเป็นผู้ปลูก และการปลูกต้นกัญชาดังกล่าว โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยได้รู้เห็น
เป็นใจด้วยอย่างใดในการปลูก ตามคำเบิกความของร้อยตำรวจตรีอมรจิตดำรง
พยานโจทก์ก็ได้ความเพียงว่า จำเลยบอกพยานว่านายโหยคนงานเฝ้าสวนของจำเลย
เป็นผู้ปลูกไว้ ในชั้นสอบสวนจำเลยได้ให้การว่าเมื่อจำเลยเข้าไปในสวนยางของ
จำเลยพบต้นกัญชางอกอยู่ในบริเวณหน้าและตามบริเวณร่องยางพารา จำเลยได้บอก
นายโหยผู้ปลูกให้ถอนต้นกัญชาที่ปลูกไว้ เพราะเป็นของผิด ปรากฏตามคำให้การชั้น
สอบสวนของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 4 แสดงว่าการปลูกต้นกัญชาดังกล่าวนาย
โหยคนทำสวนของจำเลยปลูกเอาเองโดยพลการไม่ได้ขออนุญาตจำเลยแต่ประการใด
การครอบครองต้นกัญชาดังกล่าวจึงอยู่กับนายโหยผู้ปลูกหาตกอยู่แก่จำเลยไม่โดยไม่
จำต้องวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นอีกที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------